



Nr. 14 Kabinettsitzung vom 10. August 1928

R 43 I/1432 , Bl. 6-11

Anwesend: Müller, Severing, Hilferding, Curtius, Koch-Weser, Groener Schätzel, v. Guérard, Dietrich; PrHandM Schreiber, PrFM Höpker-Aschoff; RSparKom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Weismann, v. Schubert, Popitz, Geib; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter, Grieser, Beyer-Fehling, Bail; Votr.LegR v. Dirksen; MinR Schwerin v. Krosigk ¹, Neufeld, Weigert, Lehfeld, Orthmann, Vogels, Sommer; RegR Bree, Frankenbach. Für die Rbk (zu P. 1): Schacht, Vocke. Protokoll: MinR Vogels; RegR Planck.

[Tagesordnung]

- 1) Deutsch-rumänische Verhandlungen.
- 2) Erweiterung der Versicherungspflichtgrenze in der Angestelltenversicherung.
- 3) Verlängerung der Bezugsdauer der Krisenunterstützung.
- 4) Internationale Übereinkommen von Genua 1920 und Genf 1921 über die Seeschifffahrt. [...]
- 5) Schichauwerft. [...]
- 6) Aufhebung der Verordnung betreffend Stilllegung von Betrieben, welche die Bevölkerung mit Gas, Wasser, Elektrizität versorgen vom 10.11.1920.

1) Deutsch-rumänische Verhandlungen ².

Ministerialdirektor Ritter schilderte zunächst die Vorgeschichte der Finanzverhandlungen zwischen Deutschland und Rumänien. Deutschland habe im September vorigen Jahres den Vorschlag gemacht, diese Verhandlungen nunmehr vorläufig ruhen zu lassen. Für Rumänien sei ein neuer Anlaß zur Wiederanknüpfung der Verhandlungen durch den französischen Plan der finanziellen Sanierung Rumäniens gegeben worden. Außerdem sei die Mitwirkung der Reichsbank an der gemeinsamen Aktion der Notenbanken von der internationalen Finanz gewünscht ³. Aus diesem Grunde habe sogar der Gouverneur der Banque de France ⁴ sich persönlich nach Berlin begeben. Reichsbankprä-

¹ MinR (später MinDir.) Schwerin von Krosigk wird im vorliegenden Editionsband grundsätzlich unter diesem Namen in den Anwesenheitslisten geführt. In den Vorlagen wird er mehrfach auch nur v. Krosigk genannt.

² Siehe hierzu die Ausführungen Schachts in Dok. Nr. 11.

³ In der Vorlage des AA v. 7.8.28 war festgestellt worden, daß durch die internationale Anleihe und die Stabilisierungsverhandlungen Rumäniens eine günstige Gelegenheit bestehe, die Streitigkeiten zu beenden und der Wirtschaft Deutschlands in Rumänien eine überragende Stelle zu verschaffen; andernfalls ergebe sich keine baldige Gelegenheit zur Schlichtung der Auseinandersetzungen (R 43 I/129, Bl. 97 f.).

⁴ Emile Moreau.

sident Schacht habe seine grundsätzliche Bereitwilligkeit vorbehaltlich der Regelung der Rentenfrage erklärt. Der provisorische Anleihevertrag sei jetzt unterzeichnet; alle anderen Notenbanken hätten zugesagt und vielleicht sei die Nichtteilnahme Deutschlands noch das letzte Hindernis für die endgültige Entscheidung in dieser Frage.

Die rumänische Delegation treffe am 10. August in Berlin ein. Die deutsche Delegation, die sich aus Vertretern des Auswärtigen Amts, des Reichsfinanzministeriums und des Reichswirtschaftsministeriums zusammensetze, beabsichtige folgende Richtlinien einzuhalten: Deutschland verlange, daß

– 1.

die Frage der rumänischen Renten geregelt werde,

– 2.

daß durch das jetzt bevorstehende Abkommen mit Rumänien alle rumänischen Ansprüche ein für allemal abzugelten seien,

– 3.

daß Rumänien keine Liquidationen deutschen Eigentums mehr durchführe,

– 4.

daß Rumänien, wie die meisten anderen Länder, einen Verzicht auf die Rechte aus § 18 der Anlage II des Friedensvertrages von Versailles ausspreche⁵.

Unsere Gegenleistungen seien dafür:

– 1.

Mitwirkung der Reichsbank an der Aktion der Notenbanken,

– 2.

Mitwirkung deutscher Banken, wenn auch nur durch geringe Beträge, bei der bevorstehenden internationalen Anleihe für Rumänien,

– 3.

Bereitstellung von Mitteln als Ausfallgarantie für deutsche Industrielieferungen nach Rumänien – hierfür seien aus im Haushalt vorgesehenen Mitteln 75 Millionen Reichsmark zur Verfügung.

– 4.

Zahlung eines Barbetrages zur Abgeltung der rumänischen Forderungen. Hier werde an etwa 30 Millionen Reichsmark gedacht.

Bei Befriedigung der gesetzmäßigen Ansprüche der deutschen Renteninhaber durch eine 12%ige Aufwertung der rumänischen Friedensrenten in deutschem Besitz würde man etwa 40 Millionen Reichsmark benötigen.

Bedenklich sei das Abweichen von dem reparationspolitischen Grundsatz, daß alle aus dem Krieg herrührenden finanziellen Verpflichtungen Deutschlands durch die Dawes-Gesetzgebung geregelt seien. Hier müsse durch Besprechungen mit Parker Gilbert und der Reparationskommission sowie durch ausdrückliche Bezeichnungen des Verwendungszwecks der den Rumänen überlassenen Summe Vorsorge gegen unerwünschte Rückschlüsse getroffen werden. Desgleichen werde Sorge zu tragen sein, daß nicht Rückwirkungen auf die Verhandlungen in der belgischen Markfrage eintreten. Man könne den Versuch machen, die Zahlung der 30 Millionen Reichsmark auf 3 Jahre zu verteilen. Der *Vertreter des Auswärtigen Amts* wies abschließend auf die sehr erhebliche wirtschaftliche Bedeutung der Wiederanknüpfung deutsch-rumänischer Handelsbeziehungen hin.

Auf die Frage des *Reichsministers der Finanzen*, ob die Reichsbank etwa in der Lage sei, bei diesen Verhandlungen materielle Leistungen in Aussicht zu stellen, erklärte der *Reichsbankpräsident* daß die Reichsbank zunächst den Verhandlungen gänzlich fernbleiben müsse, sie sei in diesen Fragen nur Depothalter.

⁵ Sanktionen bei Nichterfüllung deutscher Verpflichtungen aus dem Friedensvertrag.

Sollte es sich als notwendig erweisen, über die Summe von 30 Millionen Reichsmark in den Angeboten an Rumänien herauszugehen, so könne vielleicht erneut mit der Reichsbank verhandelt werden.

Der *Reichspostminister* stellte die Frage, in welcher Form die Zustimmung des Reichstags herbeigeführt werden solle.

Der *Reichskanzler* erklärte hierzu, daß ihm Beratung der Angelegenheit im Auswärtigen Ausschuß wie auch im Haushaltsausschuß geboten erscheine.

Auf die Frage des *Reichsministers der Finanzen* und des *Reichsbankpräsidenten*, wie man die Aussichten der oppositionellen Bauernpartei einzuschätzen habe, erklärte *Ministerialdirektor Ritter*, daß nach Meinung des Auswärtigen Amtes in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen sei, daß die Bauernpartei ans Ruder komme⁶.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte sich nachdrücklich für Erzielung eines Abkommens mit Rumänien. Die Eröffnung des rumänischen Marktes für die deutsche Wirtschaft sei von großer Wichtigkeit für Deutschland.

Das *Reichskabinett* erteilte der deutschen Delegation die Ermächtigung zu Verhandlungen in dem vom Auswärtigen Amt vorgetragenen Sinne und erklärte sich, unter besonderer Berücksichtigung der wichtigen deutschen Wirtschaftsinteressen in Rumänien, insbesondere mit dem Angebot der Summe von 30 Millionen Reichsmark an Rumänien, einverstanden. Falls im Laufe der Verhandlungen neue Entschlüsse der Reichsregierung notwendig werden sollten, wurde nochmalige Beratung im Reichskabinett in Aussicht gestellt. Baldige Unterrichtung des Auswärtigen Ausschusses und des Haushaltssausschusses des Reichstags wurde für erforderlich erachtet⁷.

2) Erweiterung der Versicherungspflichtgrenze in der Angestelltenversicherung.

Staatssekretär Geib trug die Vorlage vor⁸. Er bat um die Ermächtigung, im Verordnungswege die Grenze für die Pflichtversicherung in der Angestelltenversicherung auf 8400 RM festsetzen zu können.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, daß es ihm wünschenswerter gewesen wäre, wenn er sich vor dem jetzigen Schritt des Reichsarbeitsministers mit diesem persönlich über das Gesamtprogramm der sozialen Maßnahmen hätte verständigen können. Die Heraufsetzung der Pflichtversicherungsgrenze in der Angestelltenversicherung habe grundsätzliche Bedeutung insofern, als sie eine Erweiterung der bisherigen Sozialpolitik darstelle. Sie wäre daher zweckmäßiger im Gesamtrahmen der Sozialpolitik geprüft und entschieden worden. So wie die Dinge indessen gelaufen seien, müsse auch

⁶ Nach der Parlamentsauflösung brachten Neuwahlen am 12. 12. der Regierungsliste der Bauernpartei entgegen dieser Prognose 90% der Stimmen und 348 Sitze im Parlament.

⁷ In einer Chefbesprechung am 30.8.28 berichtete MinDir. Ritter, zur Förderung der Verhandlungen sei notwendig, das deutsche Angebot auf 55 Millionen RM zu erhöhen. 5 Mio RM übernehme das Reich, den Rest die Rbk. Ob eine Einigung zu erzielen sei, erscheine unsicher, da Rumänien 65 Mio RM fordere (R 43 I/129, Bl. 105). Vgl. zur weiteren Entwicklung Dok. Nr. 24.

⁸ In seiner Vorlage vom 4. 8. hatte der RArbM erklärt, daß die Versicherungsgrenze von 6000 RM (jährliches Einkommen) nicht mehr ausreiche. Die Angestelltenverbände würden die Grenze von 12 000 RM fordern; gleichfalls ihre Vertreter in der Reichsversicherungsanstalt, während dort das Direktorium für 8400 RM sei; bei der Reichsknappschaft solle die Grenze unbeschränkt überschritten werden. Die Arbeitgeber seien gegen jede Erweiterung der Versicherungsgrenze. Die DDP habe die Grenze von 8400 RM (RT-Drucks. Nr. 132), die SPD die Grenze von 9600 RM gefordert (RT-Drucks. Nr. 183). Das Zentrum fordere die Erweiterung ohne Zahlenangabe (RT-Drucks. Nr. 311). Acht Prozent der Angestellten hätten im Lauf des letzten Jahres die Versicherungsgrenze überschritten. Auf Grund der Regierungserklärung habe der RArbM eine VO zur Erhöhung auf 8400 RM entworfen, gegen die der RWiM Einspruch erhoben habe. Die Angestelltenverbände seien inzwischen enttäuscht, da der für die Erweiterung günstige Zeitpunkt des 1.8.28 verpaßt worden sei. Aus der Erhöhung der Versicherungsgrenze werde eine Beitragseinnahme von 40 Mio RM erwartet. Die Erweiterung bedeute nur eine Verschiebung der Beitragslast von freiwilliger auf Pflichtversicherung. Die alte RReg. habe nur wegen der RT-Wahl die Erhöhung, die von allgemeiner politischer Bedeutung sei, zurückgestellt (R 43 I/2101, Bl. 69 f.). Am 4. 8. hatte Wissell außerdem den RK gebeten, ihn gegenüber dem RWiM bei der Erweiterung der Versicherungspflichtgrenze zu unterstützen, da die Angestellten in Gegensatz zur RReg. gerieten, wenn die Angelegenheit nur zurückgestellt werde (SPD: Nachlaß Müller O II). Im gleichen Sinn äußerte sich am 9. 8. der Afa (SPD: Nachlaß Müller O II).

er zugeben, daß das Kabinett heute einer Beschlußfassung über die Heraufsetzung der Sozialversicherung nicht mehr aus dem Wege gehen könne. Insofern stimme er der Vorlage des Reichsarbeitsministers zu. Hinsichtlich der Höhe der vorzunehmenden Heraufsetzung der Versicherungspflichtgrenze sei er indessen anderer Meinung als der Reichsarbeitsminister. Er halte ein Hinausgehen über eine Grenze von 7800 RM nicht für erforderlich.

Nach kurzer weiterer Aussprache stimmte das *Reichskabinett* in seiner Mehrheit dem Antrage des Reichsarbeitsministers zu⁹.

3) Verlängerung der Bezugsdauer der Krisenunterstützung.

Ministerialdirigent Weigert trug die Vorlage vor¹⁰. Er bat um die Ermächtigung, dem Artikel 3 der Verordnung über Krisenunterstützung für Arbeitslose vom 28. September 1927 (Reichsgesetzbl. I, S. 315) einen Zusatz etwa folgenden Inhalts zu geben:

„In Bezirken, in denen ein außergewöhnlicher Notstand auf dem Arbeitsmarkt besteht, kann der Vorsitzende des Landesarbeitsamts mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers die Höchstdauer der Krisenunterstützung für Arbeitslose, die das 40. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, bis auf 39 Wochen verlängern“.

In der nachfolgenden längeren Aussprache brachte die Mehrheit der Reichsminister zum Ausdruck, daß die Angelegenheit für sie noch nicht spruchreif sei und daß sie bei der erheblichen grundsätzlichen Tragweite der beantragten Beschlußfassung zuvor mit ihren Fraktionen Fühlung zu nehmen wünschten.

Das *Kabinett* beschloß daher, die Weiterberatung und Beschlußfassung zur Sache zu vertagen¹¹.

4) Internationale Übereinkommen von Genua 1920 und Genf 1921 über die Seeschifffahrt. [...]

5) Schichauwerft. [...]¹²

6) Aufhebung der Verordnung betreffend Stilllegung von Betrieben, welche die Bevölkerung mit Gas, Wasser, Elektrizität versorgen vom 10.11.1920¹³.

Der *Reichsminister des Innern* begründete seine Vorlage¹⁴.

⁹ Die Änderung wurde im RGBL. 1928 I, S. 372 verkündet.

¹⁰ Der RArbM hatte in seiner Vorlage vom 9. 8. mitgeteilt, daß seit der Kabinettsitzung vom 23. 7. neue Tatsachen eingetreten seien, die ein größeres Entgegenkommen gebieten. Die Vertreter der Arbeitnehmer und der öffentlichen Körperschaften im Verwaltungsrat der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung hätten sich am 3. 8. dafür ausgesprochen, die Krisenunterstützung schon jetzt auf 39 Wochen auszudehnen. Preußen habe sich bei der Behandlung in den RR-Ausschüssen am 7. 8. für eine Zulassung wenigstens in Notfällen ausgesprochen. Mit der Verlängerung sei in absehbarer Zeit „ohnehin“ zu rechnen. Der RFM habe um Behandlung im Kabinett gebeten. Die Neuregelung habe ursprünglich zum 13. 8. erfolgen sollen. Der RArbM sei mit einer Verschiebung bis zum 20.8.1928 einverstanden. Eine längere Verzögerung gehe nicht an (R 43 I/2033, Bl. 239 f.).

¹¹ Siehe Dok. Nr. 18, P. 4.

¹² Siehe Anm. 4 zu Dok. Nr. 134.

¹³ Seit Oktober 1926 wurde auf Betreiben des RIMin. über die Aufhebung der Verordnungen, die 1920 bis 1924 erlassen worden waren, besonders über die VO v. 10.11.1920 (RGL. S. 1865) verhandelt. Widerspruch war vom RWiMin. erhoben worden (R 43 I/2071, gefunden in R 43 I/2701, Bl. 78, 82). Am 2. und 16.3.28 hatte das RKab. über diese VO von 1920 und die VO vom 15.9.23 zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (RGL. I, S. 879) verhandelt und beschlossen, sie vorerst aufrechtzuerhalten.

¹⁴ In der Vorlage des RIM vom 8.8.28 war darauf hingewiesen worden, daß nach Mitteilung des RArbM kein praktisches Bedürfnis für die VO v. 10.11.1920 bestehe. „Die auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung erlassenen Anordnungen dürfen nach dem Zweck des Artikels 48 der Reichsverfassung nur einstweilige Maßnahmen sein und keinen Dauerzustand schaffen. Das RIMin. ist daher seit längerer Zeit bestrebt, bei den Ressorts auf die Aufhebung der noch bestehenden Verordnungen hinzuwirken. Die älteste aller noch bestehenden Verordnungen ist die Verordnung vom 10. November 1920. Verfassungsrechtlich erscheint

Staatssekretär Dr. Meissner erklärte, daß der Reichspräsident gegen die Aufhebung der Verordnung keine Bedenken habe, daß er aber gleichzeitig auch sämtliche anderen noch auf Grund des § 48 vorhandenen Verordnungen zu beseitigen bitte.

Im gleichen Sinne sprach sich auch der *Reichswirtschaftsminister* aus.

Staatssekretär Dr. Popitz erklärte, daß das Reichsfinanzministerium die Verordnung über den Steuerstreik noch nicht für entbehrlich halte, solange nicht durch die Strafgesetz-Novelle entsprechende Bestimmungen des Strafrechts in Kraft getreten seien¹⁵.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß gegen die weitere Beibehaltung der noch auf Grund des § 48 bestehenden Verordnungen verfassungsrechtliche Bedenken vorlägen. Er halte es für ungesetzlich, auf diese Weise einen Dauerzustand zu schaffen, um gewisse verwaltungstechnische Erleichterungen zu erlangen.

Auch der *Reichsminister der Justiz* sprach sich für gleichzeitige Aufhebung aller Verordnungen aus. Das *Kabinett* beschloß, es solle zunächst geprüft werden, ob nicht die gleichzeitige Aushebung sämtlicher auf Grund des § 48 der Reichsverfassung erlassenen und zur Zeit noch bestehenden Verordnungen möglich sei¹⁶.

[...]

ihr längeres Inkraftbleiben unvertretbar.“ Außerdem hatte Severing darauf verwiesen, daß auch praktisch die VO nicht mehr zutreffe. Sie sei seit Jahren nicht mehr angewandt worden. Bei einer Zuspitzung der Verhältnisse sei der Erlaß einer neuen, ihnen angepaßten VO möglich (R 43 I/2071 , gefunden in R 43 I/2701, Bl. 97-99).

¹⁵ Auch der StSRkei hatte am 9. 8. erklärt, daß die VO v. 15.9.1923 aus strafrechtlichen Gründen noch nicht aufgehoben werden könne: In § 1 der Notverordnung war die Aufhetzung zum Steuerstreik unter Strafe gestellt worden (R 43 I/2071 , gefunden in R 43 I/2701, Bl. 100).

¹⁶ Der Antrag des RIM ging am 10. 9. ein und erfaßte 14 Verordnungen aus den Jahren 1920 bis 1924 (R 43 I/2071 , Bl. 107-109). Aus verfassungsrechtlichen Gründen schien die Aufhebung der Verordnungen notwendig, da sie dem RT nicht vorgelegt worden waren. Ressortbedenken bestanden gegen die Aufhebung der VO über die Bildung außerordentlicher Gerichte (29. 3. und 14.4.21, RGBl. S. 371 ff. und 689) und gegen die VO über Aufbewahrung fremder Wertpapiere (21.1.23, RGBl. I, S. 1119 f.). Der RIM lehnte am 24.9.28 die Ressortbesprechung gegenüber dem RWiM ab, da es sich bei seinem Antrag um „eine politische Willensfrage“ handele, „über die lediglich das Kabinett entscheiden kann“ (R 43 I/2071 , Bl. 113).

Zitierhinweis

Nr. 14 Kabinettsitzung vom 10. August 1928 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 55–60 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D14>